

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1768/2536

บริษัท สยาม วิทยา จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85

ป.รัชฎากร มาตรา 3 อัญฐ, มาตรา 17 วรรคแรก, มาตรา 18 ทวิ, มาตรา 84 วรรคแรก, มาตรา 85 ทวิ, มาตรา 86

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

การที่โจทก์มิได้นำเอกสารหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสินไว้ว่าโจทก์ละสิทธิที่จะแสดงหลักฐานเช่นนั้น และในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนั้น คู่ความย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยานหลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรในชั้นพิจารณาคดีแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้ การประเมินภาษีการค้าล่วงหน้า ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 18 ทวิ วรรคแรก จะต้องเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ซึ่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีการ

ค่านั้น ประมวลรัษฎากรมาตรา 84 วรรคแรก และมาตรา 85 ทวิ ได้กำหนดไว้
แน่นอนแล้วทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าจะมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ ก็
ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี
และกำหนดเวลายื่นรายการนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่ออธิบดีกรมสรรพากร
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป
ไปตามประมวลรัษฎากรมาตรา 3 อัญญัติ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2528
และ 2529 อธิบดีกรมสรรพากรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีประกาศให้
ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไป ดังนั้น กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้า
ในเดือนใดของปี พ.ศ. 2528 และ 2529 จึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป แต่ปรากฏว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้า
ดอกเบี๋ยค้างรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับ
เดือนมกราคม 2528 ถึงเดือนธันวาคม 2529 จึงเป็นการประเมิน หลังจากพ้นกำหนด
เวลายื่นรายการการค้าไปสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2528 และ 2529 แล้วและ
เป็นการประเมินย้อนหลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึง
เป็นการประเมินที่ขัดต่อประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า ปี พ.ศ. 2528 จำนวนเงิน
150,221 บาท ปี พ.ศ. 2529 จำนวนเงิน 290,395 บาท ภาษีการค้าล่วงหน้า จำนวน
5,379,535 บาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 จำนวน
4,055,383 บาท และรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2529 จำนวนเงิน 3,857,640 บาท
และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2533 เลขที่ 180/2533/1, 181 ก/2533/1 และเลขที่ 181 ข/2533/1 ให้

จำเลยคืนเงินภาษีอากร พร้อมเงินเพิ่มเบี้ยปรับที่ได้รับไปจากโจทก์แล้ว รวมจำนวน 16,117,873.35 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 บาทต่อเดือน ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 และมาตรา 87 ตี้ออกหมายเรียกให้โจทก์มาพบและให้ส่งบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมาให้ตรวจสอบ แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 21, 88 และไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 181 ก/2533/1 เฉพาะภาษีการค้าปี พ.ศ. 2529 โดยให้ปรับปรุงยอดรายรับใหม่เป็นให้นำรายรับที่โจทก์ได้รับจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ยูนิโก้เข้าซึ่ง จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เชียงใหม่เทรด จำกัด ธนาคารสหธนาคาร จำกัด ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล และบริษัทเวสเทอร์น จำกัด ในจำนวนตามคำวินิจฉัยหักออกจากยอดรายรับที่เจ้าพนักงานประเมินใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีการค้าเมื่อคำนวณภาษีการค้าใหม่แล้ว หากมีภาษีการค้าที่จะต้องคืนแก่โจทก์ ให้จำเลยคืนภาษีการค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้โจทก์ และให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตามมาตรา 18 ทวิ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับเลขที่ 181 ข/2533/1 เฉพาะยอดดอกเบี้ยค้างรับที่ใช้เป็นฐานคำนวณภาษีเป็นให้นำรายรับตามจำนวนที่ให้หักออกในการประเมินภาษีการค้าปีพ.ศ. 2529 มาหักออกจากยอดดอกเบี้ยค้างรับเหลือเท่าใดแล้วจึงคำนวณภาษีการค้าตามมาตรา 18 ทวิ และหากมีเงินภาษีการค้าที่จะต้องคืนแก่โจทก์ ให้จำเลยคืนภาษีการค้าพร้อม

ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปให้โจทก์ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2528-2529 โจทก์รับหมายเรียกแล้วมีหนังสือขอ เลื่อนนัดถึง 3 ครั้ง และในที่สุดก็ไม่ไปพบเจ้าพนักงานประเมิน และได้นำบัญชีพร้อม เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีไปส่งมอบให้ตรวจสอบ เจ้าพนักงานประเมินได้ ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2528 จำนวน 150,221 บาท และปี พ.ศ. 2529 จำนวน 290,395 บาท และประเมินเรียกเก็บภาษี การค้าล่วงหน้าตามมาตรา 18 ทวิจากดอกเบี้ยและรายได้ค้างรับที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2529 จำนวน 163,016,241.25 บาท คิดเป็นเงินภาษี 5,379,535 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โจทก์ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาข้อ 2 ที่จำเลย อุทธรณ์ก่อนว่า การประเมินภาษีการค้าเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2529 ชอบหรือไม่ ซึ่งโจทก์นำสืบว่ารายรับที่เจ้าพนักงานประเมินนำมาประเมินภาษีการค้าเพิ่มเติมจาก โจทก์เป็นรายรับที่โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.11/2528 คือรายรับจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ยูนิโก้เข้าซึ่งจำกัด จำนวน 753,410.96 บาท บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์จำกัด จำนวน 2,623.99 บาท บริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์เชียงใหม่เทรด จำกัด จำนวน 120,051.34 บาท ธนาคารสหธนาคาร จำกัด จำนวน 387,509.83 บาท นอกจากนี้แล้วโจทก์ยังได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 33,116.60 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามมาตรา 79 ตี (6) แห่งประมวลรัษฎากร และดอกเบี้ยรับจากบริษัทเวสเตอร์น จำกัด จำนวน

2,157,395.05 บาท โจทก์เสียภาษีการค้าแล้ว โดยโจทก์มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ออกเบียร์รับจากสถาบันการเงิน และจากพันธบัตรรัฐบาลแต่ละรายการดังกล่าวมา
นำสืบยืนยันตามข้อกล่าวอ้าง ซึ่งจำเลยก็มีได้อุทธรณ์โต้แย้งในส่วนนี้คงอุทธรณ์แต่
เพียงว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวโจทก์มิได้นำส่งในชั้นไต่สวนของเจ้า
พนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงไม่ควรรับฟังเท่านั้น ดังนั้น
เมื่อโจทก์มีพยานเอกสารมานำสืบประกอบคำของนายจรรยาวัชรศักดิ์ สิวาภิรมย์รัตน์ผู้รับ
มอบอำนาจโจทก์แล้ว จึงน่าเชื่อว่าโจทก์มียอดรายรับที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีการค้าดังกล่าวจริง ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์มิได้นำเอกสารหลักฐานมา
แสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นการสละสิทธิที่
จะแสดงหลักฐานที่มีอยู่แล้วนั้น เห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติจัดสิทธิเช่นที่
จำเลยว่า และในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษี
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนั้น คู่ความย่อมมีสิทธิที่จะ
นำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลัก
ฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยาน
หลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามข้อกำหนดภาษีอากรในชั้นพิจารณาคดีแล้ว ศาลย่อมมี
อำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้ ที่ศาลภาษีอากร
กลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้า พ.ศ. 2529 บางส่วนเฉพาะที่เป็นรายรับซึ่ง
โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้านั้นชอบแล้ว

สำหรับปัญหาที่ว่า การประเมินภาษีการค้าล่วงหน้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา
18 ทวิ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนรายรับบาง
ส่วนนั้นชอบหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามบทกฎหมายดังกล่าวเป็นการประเมินภาษี

อากรล่วงหน้าซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี (2) ต้องประเมินจากผู้ต้องเสียภาษีและ (3) ต้องทำการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ แต่กรณีของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าว เพราะไม่มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องเสียภาษี และการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานจำเลยมิใช่การประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรวินิจฉัยในหลักเกณฑ์ข้อ (3) ก่อนว่าการประเมินภาษีการค้าโจทก์ดังกล่าวเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการหรือไม่ เห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ วรรคแรก บัญญัติว่า "ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" การประเมินตามบทบัญญัติของมาตรา 18 ทวิ วรรคแรกดังกล่าวจะต้องเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 17 วรรคแรก บัญญัติว่า "การยื่นรายการ ให้ยื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหมวดว่าด้วยภาษีอากรต่าง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกำหนด" สำหรับภาษีการค้าประมวลรัษฎากรบทมาตราที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นคือ มาตรา 84 วรรคแรก บัญญัติว่า "ให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นรายเดือนภาษีไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม" ซึ่งมาตรา 85 ทวิ บัญญัติว่า "เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น แบบแสดงรายการการค้าที่ต้องยื่นตามมาตรา 84 สำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป" และมาตรา 86 บัญญัติว่า "ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตามส่วน 5 ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 85 ทวิ พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น " ยิ่งไปกว่านั้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดังกล่าวยังสามารถขยายหรือ

เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีก ถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร ตามความจำเป็นแก่กรณีตามมาตรา 3 วรรคสอง จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงว่ากำหนดเวลายื่นรายการนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ ประกอบการค้าจะมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ก็ตามก็ต้องยื่นแบบ แสดงรายการทุกเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษีและต้องยื่น ตามแบบที่อธิบดีกำหนด หากมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าก็ให้ยื่นชำระพร้อมกับ ยื่นรายการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน เวลายื่นรายการนั้นอาจเปลี่ยนแปลง ได้เฉพาะเมื่ออธิบดีของจำเลยหรือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลา ออกไปตามมาตรา 3 วรรคสอง แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในปีพ.ศ. 2528 และ 2529 ได้ มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ การค้าในเดือนใดของปี พ.ศ. 2528 และ 2529 ดังกล่าวจึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปไม่ว่าจะมีรายรับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่น รายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2528 และ 2529 นั้นจึงถึงกำหนดแล้ว ก่อนการประเมินกำหนดเวลายื่นรายการหาได้ขยายมาจนถึงปี พ.ศ. 2531 หรือไม่ และ ตามมาตรา 18 ทวิ วรรคแรก ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีก่อนถึง กำหนดเวลายื่นรายการทั้งมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ยังบัญญัติให้ภาษีที่ประเมินเรียก เก็บดังกล่าว ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีอีกด้วยซึ่งบ่งชี้ว่า เป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีตั้งแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการนั่นเอง เมื่อ ปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีการค้าดอกเบ๊ยค้างรับดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 โดยประเมินเป็นภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคม 2528 ถึงเดือนธันวาคม 2529 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ การค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2528 และ 2529 ไปแล้วและเป็นการประเมินย้อน หลัง มิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัด ต่อมาตรา 18 ทวิ โดยขัดแย้งสำหรับหลักเกณฑ์ข้ออื่น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย และ

กรณีต้องเพิกถอนการประเมินในส่วนนี้ทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าการเพิกถอนบางส่วนชอบหรือไม่

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1037/3/07287 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2531และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 181 ข/2533/1ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 เสียทั้งหมด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ